

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1942/2538

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นาย กัมพล มาแจ้ง

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 1 (1), มาตรา 309

จำเลยและพวกกับผู้เสียหายทั้งสี่เป็นนักศึกษาต่างสถาบันซึ่งมีเรื่องยกพวกทำร้ายร่างกายกันเป็นประจำในขณะที่สวมเครื่องแบบนักศึกษาแม้ไม่เคยรู้จักกัน จำเลยกับพวกมีอาวุธปืนมีดและก้อนหินขู่บังคับผู้เสียหายทั้งสี่ให้ถอดเสื้อฝึกงานและหัวเข็มขัดซึ่งมีราคาเพียงเล็กน้อยที่ผู้เสียหายทั้งสี่สวมใส่อยู่ให้จำเลยและพวกผู้เสียหายทั้งสี่กลัวจึงยอมทำตามโดยเสื้อฝึกงานและหัวเข็มขัดดังกล่าวเป็นของใช้สำหรับนักศึกษาในสถานศึกษาของผู้เสียหายทั้งสี่ใช้เท่านั้นจำเลยและพวกยอมไม่สามารถนำเสื้อฝึกงานและหัวเข็มขัดดังกล่าวไปใช้หรือแสวงหาประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินได้จึงเป็นการกระทำโดยมิได้มุ่งประสงค์ต่อผลในการจะแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวโดยแท้จริงมิได้มีเจตนาเอาทรัพย์สินดังกล่าวไปเป็นของตนเองหรือผู้อื่นหากแต่เป็นการแสดงอำนาจบาตรใหญ่ทำไปด้วยความคะนองตามนิสัยวัยรุ่นที่ความประพฤติไม่เรียบร้อยเพื่อยามศักดิ์ศรีของนักศึกษาต่างสถานศึกษาเท่านั้นเป็นการกระทำที่ขาดเจตนา ลักทรัพย์จึงไม่เป็นความผิดฐาน ปล้นทรัพย์ แต่เป็นการข่มขืนใจผู้เสียหายทั้งสี่ให้กระทำตามที่จำเลยและพวกประสงค์โดยทำให้กลัวว่าจะทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายของผู้เสียหายทั้งสี่อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา309วรรคสองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความผิดฐานปล้นทรัพย์จึงต้องลงโทษจำเลยตามที่พิจารณาได้ความ

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ ลงโทษ จำเลย ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 340, 340 ตริ และ ให้ จำเลย คืบ หรือ ใช้ ราคา ทรัพย์สิน ที่ ยัง ไม่ได้ คืบ เป็น เงิน 510 บาท แก่ ผู้เสียหาย ทั้ง สี่

จำเลย ให้การ ปฏิเสธ

ศาลชั้นต้น พิพากษา ว่า จำเลย มี ความผิด ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคสอง , 83 ขณะ เกิดเหตุ จำเลย มี อายุ กว่า 17 ปีแต่ ไม่เกิน 20 ปี ลด มาตรา ส่วน โทษ ให้ กึ่งหนึ่ง ตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 76 จำคุก 6 ปี จำเลย ให้การรับสารภาพ ใน ชั้นสอบสวน มีเหตุบรรเทา โทษ ลดโทษ ให้ หนึ่งใน สาม ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คง จำคุก 4 ปี ให้ จำเลย คืบ หรือ ใช้ ราคา ทรัพย์สิน ที่ ยัง ไม่ได้ คืบ จำนวน 510 บาท แก่ ผู้เสียหาย ทั้ง สี่ ค่าขอ อื่น ให้ยก

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา โดย ผู้พิพากษา ซึ่ง พิจารณา ใน ศาลอุทธรณ์ เห็นว่า ข้อความที่ ตัดสิน เป็น ปัญหา สำคัญ อันควร สู่ ศาล สูงสุด และ อนุญาต ให้ ฎีกา ใน ปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "คดี มี ปัญหา ต้อง วินิจฉัย ใน ชั้น นี้ ตาม ที่จำเลย ฎีกา เป็น ข้อ แรก ว่า จำเลย ได้ ร่วม กับพวก กระทำ ความผิด ฐานปล้นทรัพย์สิน ของ ผู้เสียหาย ทั้ง สี่ ตาม ฟ้อง หรือไม่ ใน ปัญหา นี้ โจทก์ มีนาย อรรถชิต แยมชะมัง ผู้

เสียหาย ที่ 1 นาย อรรถสิทธิ์ สมิตารุณ ผู้เสียหาย ที่ 2 นาย ภากร เกษมรัตติ ผู้เสียหาย ที่ 3 และ นาย ปรีดา มะณี ผู้เสียหาย ที่ 4 เบิกความ เป็น ประจักษ์พยาน สอดคล้อง ต้อง กัน ว่า ใน วัน เวลา เกิดเหตุ ขณะที่ ผู้เสียหาย ทั้ง สี่ ซึ่ง เป็น นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิค ดุสิตและ แต่ง เครื่องแบบ นักศึกษา วิทยาลัย ดังกล่าว อยู่ บนรถโดยสารประจำทาง สาย 70 ซึ่ง จอด อยู่ บน ถนน ประชาชื่น ปากซอย เพ็ชรทรัพย์ รอ ให้ รถไฟ แล่น ผ่าน ถนน ประชาชื่น ไป จำเลย และ พวก รวม 5 คน ซึ่ง เป็น นักศึกษา โรงเรียน พนมเทคนิคช่างกล-พาณิชย์การ สวม เสื้อ ผีกังงาน ของ โรงเรียน ดังกล่าว ขึ้น มา บน รถโดยสารประจำทาง นั้นโดย พวก ของ จำเลย คน หนึ่ง มี อาวุธปืน อีก สอง คน มี อาวุธ มีด คน ละ เล่มและ อีก คนหนึ่ง มี ก้อน หิน เป็น อาวุธ พวก ของ จำเลย ที่ มี อาวุธปืน ใช้อาวุธปืน ชู บังคับ ให้ ผู้เสียหาย ทั้ง สี่ ถอด เสื้อ ผีกังงาน และ หัว เข็มขัดที่ สวม ใส่ ส่ง ให้ ผู้เสียหาย ทั้ง สี่ กลัว ผู้เสียหาย ทั้ง สี่ ถอด เสื้อผีกังงาน ราคา ตัว ละ 140 บาท ของ ตน และ ผู้เสียหาย ที่ 1 ที่ 2 และ ที่ 3 ถอด หัว เข็มขัด ราคา อัน ละ 30 บาท ของ ตน ส่ง ให้ จำเลย และ พวก โดยผู้เสียหาย ที่ 1 ถอด เสื้อ ผีกังงาน ส่ง ให้ จำเลย ซึ่ง ไม่มี อาวุธ แล้ว จำเลยกับ พวก ลง จาก รถโดยสารประจำทาง ไป จำเลย ถูก เจ้าพนักงาน ตำรวจจับ ได้ เกือบ ทันที พร้อม เสื้อ ผีกังงาน ของ ผู้เสียหาย ที่ 1 ผู้เสียหายทั้ง สี่ ไม่เคย รู้ จัก จำเลย มา ก่อน ศาลฎีกา ได้ พิเคราะห์ คำเบิกความของ ผู้เสียหาย ทั้ง สี่ ดังกล่าว แล้ว เห็นว่า ผู้เสียหาย ทั้ง สี่ ต่าง ไม่เคย รู้ จัก จำเลย มา ก่อน ไม่มี เหตุ ที่ จะ ระแวง สงสัย ว่า ผู้เสียหาย ทั้ง สี่จะ เบิกความ ปรักปำ ใส่ ร้าย จำเลย ขณะ เกิดเหตุ คดี นี้ เป็น เวลากลางวัน ผู้เสียหาย ทั้ง สี่ จึง มี โอกาส เห็น และ จด จำ จำเลย ได้ ทั้ง จำเลยก็ ถูกจับ ได้ พร้อม เสื้อ ผีกังงาน ของ ผู้เสียหาย ที่ 1 ใน เวลา ใกล้ชิดกับ เหตุ ที่ เกิดขึ้น พยานหลักฐาน ของ โจทก์ จึง มี น้ำหนัก พึงได้ ว่าจำเลย ได้ ร่วม กับ พวก อีก สี่ คน ซึ่ง มี อาวุธปืน มีด และ ก้อน หิน ชู บังคับผู้เสียหาย ทั้ง สี่ ให้ ถอด เสื้อ ผีกังงาน และ หัว เข็มขัด ที่ ผู้เสียหายทั้ง สี่ สวม ใส่ อยู่ ให้ จำเลย และ พวก ผู้

เสียหาย ทั้ง สี กลัว ผู้เสียหายทั้ง สี ถอด เสื้อ ผีงาน และ ผู้เสียหาย ที่ 1 ที่ 2 และ ที่ 3 ถอดหัว เข็มขัด ที่ สวม ใส่ อยู่ ของ ตน ส่ง ให้ จำเลย และ พวก ทั้งนี้ โดยผู้เสียหาย ที่ 1 ส่ง เสื้อ ผีงาน ของ ตน ให้ แก่ จำเลย อย่างไรก็ตาม ในการวินิจฉัย ว่า จำเลย ได้ ร่วม กับพวก กระทำ ความผิด ฐาน ปล้นทรัพย์ของ ผู้เสียหาย ทั้ง สี ตาม ฟ้อง หรือไม่ นั้น จำต้อง วินิจฉัย ใน เบื้องต้นก่อน ว่า จำเลย และ พวก มี เจตนา ลักทรัพย์ หรือไม่ ใน ปัญหา นี้ ข้อเท็จจริงฟังได้ ตาม ทางนำสืบ ของ โจทก์ และ จำเลย ว่า จำเลย และ พวก กับ ผู้เสียหายทั้ง สี เป็น นักศึกษา ต่างสถาบัน กัน โดย จำเลย และ พวก เป็น นักศึกษา ของโรงเรียน พนมเทคนิคช่างกล-พาณิชย์การ ส่วน ผู้เสียหาย ทั้ง สี เป็น นักศึกษา วิทยาลัย เทคนิค ดุสิต นักศึกษา สอง สถาบัน นี้ มี เรื่อง ยก พวก ทำร้ายร่างกาย กัน เป็น ประจำ ใน ขณะที่ สวม เครื่องแบบ ของ นักศึกษาแม้ ไม่เคย รู้ จัก กัน เสื้อ ผีงาน และ หัว เข็มขัด ที่ จำเลย และ พวก ขู่มบังคับ เอา จาก ผู้เสียหาย ทั้ง สี ซึ่ง มี ราคา เพียง ตัว ละ 140 บาท และอัน ละ 30 บาท ตามลำดับ นั้น ก็ ได้ความ จาก ผู้เสียหาย ที่ 4 ว่า เป็นเสื้อ ผีงาน และ หัว เข็มขัด สำหรับ นักศึกษา วิทยาลัย เทคนิค ดุสิต ใช้ เท่านั้น นักศึกษา ของ โรงเรียน หรือ วิทยาลัย อื่น นำ ไป ใช้ ไม่ได้จำเลย และ พวก ย่อม ไม่สามารถ จะ นำ เสื้อ ผีงาน และ หัว เข็มขัดดังกล่าว ไป ใช้ หรือ แสวงหา ประโยชน์ ใน ลักษณะ ที่ เป็น ทรัพย์สิน ได้การกระทำ ของ จำเลย และ พวก ดังกล่าว จึง เป็น พฤติการณ์ ที่ เห็น ได้ว่าจำเลย และ พวก กระทำ ไป โดย มิได้ มุ่ง ประสงค์ ต่อ ผล ใน การ จะ แสวงหาประโยชน์ จาก ทรัพย์สิน ดังกล่าว โดย แท้จริง มิได้ มี เจตนา ที่ จะ เอาทรัพย์สิน ดังกล่าว ไป เป็น ของ ตนเอง หรือ ผู้อื่น และ เป็น ที่ เห็น ได้ว่าการ ที่ จำเลย และ พวก กระทำ ไป เช่นนั้น เป็น การแสดง อำนาจ บาดรใหญ่ ทำ ไปด้วย ความ คะนอง ตาม นิสัย วัยรุ่น ที่ ความประพฤติ ไม่ เรียบร้อย เพื่อ หยามศักดิ์ศรี ของ นักศึกษา วิทยาลัย เทคนิค ดุสิต ซึ่ง มี เรื่อง ขก ต่อย กับ นักศึกษา ของ โรงเรียน พนมเทคนิคช่างกล-พาณิชย์การ ที่ จำเลย และ

พวก กำลัง ศึกษา อยู่ เป็น ประจำ เท่านั้น มิใช่ เป็น การ มุ่งหมายเพื่อ จะ ได้ ประโยชน์ จาก ทรัพย์ ดังกล่าว แต่ ประการใด เป็น การกระทำที่ ขาด เจตนา ถือว่า ไม่ได้ว่า จำเลย และ พวก มี เจตนา ลักทรัพย์ ของ ผู้เสียหายทั้ง สี่ การ ที่ จำเลยร่วม กับพวก กระทำการ ดังกล่าว จึง ไม่เป็น ความผิดฐาน ปล้นทรัพย์ ตาม ที่ โจทก์ ฟ้อง ฎีกา ของ จำเลย ข้อ นี้ ฟังขึ้น และ เมื่อวินิจฉัย เช่นนี้ แล้ว ก็ ไม่จำต้อง วินิจฉัย ฎีกา ข้อ อื่น ของ จำเลย อีก ต่อไปอย่างไร ก็ ตาม การ ที่ จำเลย และ พวก ใช้ อาวุธ ขู่ บังคับ ผู้เสียหายทั้ง สี่ ให้ ถอด เสื้อ ผีงาน และ หวี เข็มขัด ให้ จำเลย และ พวก จน ผู้เสียหายทั้ง สี่ กลัว ยอม ถอด เสื้อ ผีงาน และ หวี เข็มขัด ให้ จำเลย และ พวก ไป นั้นย่อม เป็น การ ข่มขืน ใจ ผู้เสียหาย ทั้ง สี่ ให้ กระทำ ตาม ที่ จำเลย และ พวกประสงค์ โดย ทำให้ กลัว ว่า จะ ทำให้ เกิด อันตราย ต่อ ร่างกาย ผู้เสียหายทั้ง สี่ อันเป็น ความผิด ต่อ เสรีภาพ ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 309วรรคสอง ซึ่ง ความผิด ดังกล่าว นี้ เป็น ส่วน หนึ่ง ของ ความผิด ฐานปล้น ทรัพย์ ตาม ที่ โจทก์ ฟ้อง จึง ต้อง ลงโทษ จำเลย ตาม ที่ พิจารณา ได้ความ "

พิพากษาแก้ เป็น ว่า จำเลย มี ความผิด ตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 309 วรรคสอง , 83 ขณะ เกิดเหตุ จำเลย มี อายุ กว่า 17 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี ลด มาตรา ส่วน โทษ ให้ กึ่งหนึ่ง ตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 76 จำคุก 1 ปี และ ปรับ 4,500 บาท จำเลย ให้การรับสารภาพใน ชั้นสอบสวน เป็น ประโยชน์ แก่ การ พิจารณา มีเหตุ บรรเทา โทษ ลดโทษให้ หนึ่ง ใน สาม ตาม ประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 78 คง จำคุก 8 เดือนและ ปรับ 3,000 บาท ขณะ เกิดเหตุ จำเลย เป็น นักศึกษา และ ไม่ปรากฏ ว่าจำเลย เคย ได้รับ โทษ จำคุก มา ก่อน เมื่อ คำนึง ถึง พฤติการณ์ แห่ง คดี แล้วเห็นสมควร ให้ โอกาส จำเลย กลับ ตัว ลักครั้ง หนึ่ง จึง ให้ รอการลงโทษจำคุก ไว้ มี กำหนด 2 ปี ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 และ ให้คุม ความประพฤติ จำเลย ไว้ โดย ให้ ไป รายงาน ตัว ต่อ พนักงานคุมประพฤติ ทุก 3 เดือน ตลอด ระยะเวลา ที่ รอการลงโทษ หาก จำเลย ไม่ชำระ ค่าปรับให้

จัดการ ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 นอกจาก ที่ แก้ ให้เป็น ไป ตาม
คำพิพากษา ศาลอุทธรณ์

(อัครวิทย์ สุมาวงศ์-ก้าน อันนันทน์-ชัยวัฒน์ ดุลยปวิณ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คำพิพากษาศาลฎีกานี้ตัดสินตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่6045/2531ที่วินิจฉัยว่าผู้
เสียหายและจำเลยเป็นนักเรียนอาชีวะต่างโรงเรียนกันโรงเรียนของผู้เสียหายและ
โรงเรียนของจำเลยเคยยกพวกตีกันและมีการแย่งหัวเข็มขัดกันซึ่งจำเลยก็เคยถูก
แย่งเอาหัวเข็มขัดไปการที่จำเลยขู่บังคับให้ผู้เสียหายถอดเข็มขัดให้จึงเป็นการทำไป
เพราะความโกรธแค้นไม่มีเจตนาชิงเอาทรัพย์สินของผู้เสียหายหากจำเลยมีเจตนา
ประสงค์จะเอาทรัพย์สินของผู้เสียหายอย่างแท้จริงแล้วก็น่าจะขู่บังคับเอาทรัพย์สินของผู้
เสียหายไปด้วยเพราะมีราคามากกว่าแต่การกระทำของจำเลยดังกล่าวเป็นการข่มขืน
ใจผู้เสียหายให้กระทำตามความประสงค์ของจำเลยโดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตราย
ต่อร่างกายของผู้เสียหายย่อมเป็นความผิดต่อเสรีภาพตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา309วรรคแรก ข้อสังเกตในคดีตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่6045/2531นั้นผู้เสีย
หายเบิกความว่าก่อนเกิดเหตุโรงเรียนของผู้เสียหายและโรงเรียนของจำเลยมีเรื่อง
ไม่ถูกกันเคยยกพวกตีกันและมีแย่งหัวเข็มขัดกันด้วยชั้นสอบสวนจำเลยให้การว่า
จำเลยเคยถูกนักเรียนโรงเรียนเดียวกับผู้เสียหายขู่บังคับเอาเข็มขัดไปก่อนหน้าเกิด

เหตุไม่นานนักนอกจากนี้ยังได้ความว่าวันเกิดเหตุผู้เสียหายสวมนาฬิกาข้อมือ1เรือน
ราคาประมาณ700บาทและแหวนนาฬิกา1วงราคาประมาณ200บาทแต่จำเลยไม่ได้ขู
บังคับให้ผู้เสียหายส่งทรัพย์สินดังกล่าวให้ตามพฤติการณ์ทั้งหมดแห่งคดีศาลฎีกาเห็นว่า
กรณีน่าจะเป็นเรื่องที่จำเลยกระทำไปด้วยอารมณ์โกรธแค้นที่เกิดขึ้นในขณะนั้น
เพราะตนเคยถูกนักเรียนโรงเรียนเดียวกับผู้เสียหายบังคับเอาเข็มขัดไปก่อนโดย
จำเลยหาได้มีเจตนาลักเข็มขัดของผู้เสียหายไม่จึงตัดสินใจไปเช่นนั้น ส่วนคดีนี้ไม่ได้
ความว่าที่ยกพวกทำร้ายร่างกายกันเป็นประจำนั้นมีการแย่งเสื้อฝักงานและหัว
เข็มขัดกันหรือไม่และจำเลยเคยถูกแย่งเสื้อฝักงานและหัวเข็มขัดไปหรือไม่การขู
บังคับเอาเสื้อฝักงานและหัวเข็มขัดไปหากประสงค์เอาไปแม้เพียงเพื่ออวดเพื่อนก็เป็น
ลักษณะการแย่งตัดกรรมสิทธิ์ไปจากผู้เสียหายนำมาเป็นของตนเพื่ออวดเพื่อนแล้ว(ดู
คำพิพากษาศาลฎีกาที่6/2530ประกอบ) คำพิพากษาศาลฎีกาที่6/2530วินิจฉัยว่า
จำเลยกับพวกและผู้เสียหายกับพวกวิวาทกันเพราะเหตุไม่ชอบหน้ากันเสื้อฝักงานที่
พาดไว้ที่ไหล่ผู้เสียหายตกลงที่พื้นโดยจำเลยมิได้กระชากยื้อแย่งจากตัวผู้เสียหาย
แล้วจำเลยหยิบเอาเสื้อของผู้เสียหายวิ่งหนีไปขึ้นรถประจำทางภายหลังที่การชกต่อย
กันสิ้นสุดลงแล้วเช่นนี้แสดงว่าจำเลยมีเจตนาลักเอาเสื้อดังกล่าวภายหลังที่เสื้อตกลง
ที่พื้นแล้วการกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานลักทรัพย์และฐานใช้กำลังทำร้ายผู้
อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา334และ391หาใช่ความผิดฐานชิงทรัพย์ไม่ ?พฤติการณ์ที่ศรัณย์พิทักษ์กุล?